

关于第66883868号“格瑞及图”商标

驳回复审决定书

商评字[2023]第0000222342号

申请人：聊城市鸿运粮油有限责任公司

委托代理人：北京睿朗国际知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第66883868号“格瑞及图”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请商标与第66591170号商标、第10194005号商标、第13573069A号商标、第18807875号商标、第25550769号商标（以下称引证商标一至五）区别明显，未构成使用在类似商品上的近似商标，共存于市场不会造成相关公众混淆误认。申请商标具有显著性、识别性，经宣传使用具有一定知名度。其他具有类似情形的商标已经获准注册。引证商标一的注册申请已被驳回，引证商标一不构成申请商标的权利障碍。综上，请求对申请商标予以初步审定。

经复审查明：截至我局审理本案时，引证商标一已被驳回其注册申请，已不构成申请商标的在先权利障碍。

经复审认为，申请商标与引证商标五“鼎与DINGYU及图”在文字构成、呼叫等方面存在较大差异，共存于市场，不易导致相关公众混淆误认商品来源，故申请商标与引证商标五未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

申请商标复审的商品与引证商标二至四指定使用的商品属于同一种或类似商品。申请商标的文字“格瑞”完整包含于引证商标二至四的文字“格瑞尔”、“格瑞氏”、“金格瑞”之中，整体在文字构成、呼叫等方面相近，共存于市场易使相关公众混淆误认商品来源，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。其他商标注册情况不能成为本案申请商标获准注册的当然理由。申请人并未提交证据证明申请商标具有与引证商标二至四不同的显著性。

依照《中华人民共和国商标法》第三十条和第三十四条的规定，我局决定如下：

申请商标的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：侯文健

王海滨

韦萍

2023年08月07日